Obchodní společnosti a družstva

Kromě fyzických osob mohou podnikat také právnické osoby, tzn. podniky. **Podnikem** rozumíme určitou instituci, která podniká. Jde o společenství lidí a prostředků, které jsou spojeny za účelem zabezpečování různých činností s cílem dosáhnout vlastního prospěchu. Je to **soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání**.

Založení a vznik podniku

Založení podniku = založení společnosti (sepsání a přijetí smlouvy o založení) + získání živnostenského oprávnění + případně splacení požadované části základního kapitálu
Vznik podniku = zápis do obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík je veřejný seznam všech právnických osob a některých fyzických osob (podnikající ve větším rozsahu). Je vedený u rejstříkového soudu v místě krajského soudu. Do obchodního rejstříku se zapisují obchodní společnosti a družstva, některé zahraniční osoby podnikající u nás, fyzické osoby podnikající ve větším rozsahu, popřípadě jiné osoby upravené zvláštním předpisem.

Obchodní společnosti

Obchodní společnost je **právnická osoba založená za účelem podnikání více osob nebo ve větším rozsahu**. Mohou ji založit fyzické i právnické osoby – tzv. společníci.

Rozeznáváme 2 typy obchodních společností:

- *osobní* – jsou postaveny na individuálních schopnostech a vlastnostech společníků. Nemají vnitřní orgány. Společníci uskutečňují sami vnitřní i vnější vztahy obchodní společnosti. Společníci sami řídí společnost, jednají jménem společnosti. Společníci neomezeně ručí za závazky společnosti, tj. celým svým majetkem. Patří sem veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (má zvláštnosti a proto se občas označuje i jako smíšený typ).
- *kapitálové* – právní osobnost je oddělena od společníků. Společníci se nemusí podílet osobně na činnosti společnosti. Společnost má zákonem vymezenu soustavu vnitřních orgánů. Kapitálové společnosti tvoří povinně základní kapitál. Povinné jsou vklady společníků do majetku společnosti. Patří sem společnost s ručením omezeným a akciová společnost

Ukončení činnosti společnosti:

Při ukončení činnosti firmy se můžeme setkat se dvěma pojmy – zrušení a zánik.
Zrušení podniku – dochází k němu nejčastěji z finančních důvodů. Zrušení může být bez likvidace nebo s likvidací:

- *bez likvidace* – v tomto případě podnik nezanikne, ale dochází k převedení majetku na jiný podnik (může zůstat zachován i název podniku) – tzn. že podnik nebo jeho části koupí jiný podnik, jinou formou může být fůze či sloučení s jiným podnikem, nebo rozdělení podniku na více podniků
- *s likvidací* – dochází u ní k prodeji majetku podniku. Z takto získaných prostředků se následně vyrovnají závazky vůči věřitelům, tzn. dodavatelům, zaměstnancům či státu. Zbytek se rozdělí mezi vlastníky. Zrušení podniku s likvidací nastává nejčastěji v případě úpadku v důsledku neschopnosti platit svým věřitelům.

Zánik podniku – nastává po zrušení podniku tím, že dojde k výmazu z obchodního rejstříku.

Charakteristika jednotlivých typů obchodních společností

Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)

Založení:
Veřejná obchodní společnost je společnost, ve které alespoň 2 osoby podnikají pod společnou firmou (názvem) a nesou riziko podnikání společně. Tato společnost je osobním typem společnosti, proto při jejím zakládání nemusí společníci povinně vytvářet základní kapitál (ale společenská smlouva může stanovit vkladovou povinnost), což je hlavní výhodou v.o.s. Společníci při zakládání sepisují společenskou smlouvu, která upravuje jejich práva a povinnosti. Ke změně této smlouvy je třeba souhlasu všech společníků.
Veřejná obchodní společnost se smrtí společníka zrušuje, ledaže společenská smlouva připouští dědění podílu anebo, když zbylí společníci společenskou smlouvu adekvátně změní.
Vedení:
Společnost vedou všichni společníci, přičemž se na řízení vzájemně dohodnou. Každý z nich je oprávněn jednat jménem společnosti (pokud společenská smlouva nestanoví jinak). Společníci tvoří statutární orgán.
Dělení zisku:
Zisk společnosti se dělí mezi společníky rovným dílem.
Ručení:
Společnosti ručí za závazky celým svým majetkem, jednotliví společníci ručí neomezeně veškerým svým majetkem, což je hlavní nevýhodou v.o.s.

Komanditní společnost (k.s.)
Založení:
Musí ji založit alespoň 2 společníci – minimálně 1 komplementář a 1 komanditista, kteří mají rozdílné práva a povinnosti. Společnost nemusí povinně vytvářet základní kapitál. Každý komanditista však musí do společnosti přinést vklad. Komplementáři vklad nepřinášejí (pokud smlouva nestanoví vkladovou povinnost).
Smrtí komplementáře se komanditní společnost ruší, avšak společenská smlouva může připustit dědění podílu komplementáře. Smrtí komanditisty zaniká jeho účast na společnosti.
Vedení:
Na vedení společnosti se podílejí pouze komplementáři, kteří jednají jménem společnosti. Komanditisté mají právo kontroly hospodaření. V ostatních záležitostech rozhodují komplementáři a komanditisté společně.
Dělení zisku:
Zisk společnosti se dělí mezi společníky následujícím způsobem: zisk se rozdělí na dvě poloviny – jednu polovinu si mezi sebe rozdělí komplementáři stejným dílem, druhou polovinu zisku si rozdělí komanditisté, a to podle výše svých vkladů.
Ručení:
Komanditisté ručí jen do výše svých nesplacených vkladů (komanditní suma), komplementáři ručí neomezeně celým svým majetkem.

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
Založení:
Společnost s ručením může ji založit 1 až 50 společníků. Pokud společnost zakládá více společníků, podepisují zakladatelskou (společenskou) smlouvu. Zakládá-li společnost pouze 1 osoba, sepisuje se zakladatelská listina. V současné době již není stanovená minimální výše základního kapitálu, jen minimální vklad každého společníka, který činí 1 Kč. Do společnosti může být vložen i nepeněžitý vklad (například automobil, budova apod.), v takovém případě musí být tento vklad oceněn.
Vedení:
Společnost s ručením omezeným má minimálně 2 orgány – valnou hromadu a jednatele (povinné orgány), případně ještě dozorčí radu. Nejvyšším orgánem společnosti je *valná hromada*, která se koná minimálně jednou ročně a schvaluje stanovy, účetní závěrku, rozdělení zisku, změny společenské smlouvy apod. Na valné hromadě se rozhoduje hlasováním. Společnost navenek zastupují tzv. *jednatelé*, kteří jsou uvedeni v obchodním rejstříku. Posledním orgánem je *dozorčí rada*, která dohlíží na činnost jednatelů, kontroluje účetnictví apod.

Dělení zisku:
Zisk společnosti si společníci dělí podle výše svých vkladů, není-li ve společenské smlouvě stanoveno jinak.
Ručení:
Za závazky ručí společnost celým svým majetkem, společníci ručí jen do výše svých nesplacených vkladů.

Akciová společnost (a.s.)
Založení:
Akciová společnost je právnická osoba, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité hodnotě. Objevuje se všude tam, kde nestačí kapitál jednotlivce. Společnost může založit 1 právnická nebo minimálně 2 fyzické osoby. Základní kapitál společnosti musí činit minimálně 2 000 000 Kč, pokud jde o veřejnou nabídku akcií, pak 20 000 000 Kč. Hodnota vydaných akcií není omezena – většinou ale hodnota akcie činí 1 000 Kč.
Akcie jsou cenné papíry, které si můžeme většinou volně koupit. Akcie dává vlastníkovi:
- právo podílet se na řízení společnosti,
- právo na podíl na zisku (tzv. dividendy)
- právo na případný likvidační zůstatek.

Akcie se dělí z různých hledisek. Rozlišujeme akcie na jméno a na majitele, z jiného hlediska dělíme akcie na kmenové a prioritní.
Vedení:
Rozeznáváme 3 orgány – valnou hromadu, představenstvo a dozorčí radu. Nejvyšším orgánem společnosti je *valná hromada*, která se koná minimálně jednou ročně. Volí orgány společnosti, schvaluje stanovy, účetní závěrku, rozdělení zisku apod. Statutárním orgánem společnosti je *představenstvo*, které řídí společnost mezi valnými hromadami, vede účetnictví, navrhuje rozdělení zisku atd. Posledním orgánem je *dozorčí rada*, která je kontrolním orgánem společnosti a jejím úkolem je dohlížet na činnost představenstva, kontrolovat účetnictví apod. Jejím členem nemůže být člen představenstva.
Dělení zisku:
Pokud společnost (valná hromada) rozhodne, vyplácí se podíl na zisku – tzn. dividendy.
Ručení:
Za závazky ručí společnost celým svým majetkem, akcionáři za závazky společnosti neručí.

Družstvo
Založení:
Družstva jsou založena za účelem podnikání nebo zajištění hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb členů. Existují například bytová, zemědělská či spotřební družstva. Družstvo má mít minimálně 3 členy. Založení družstva se děje na ustavující členské schůzi. Základní kapitál tvoří členské vklady družstevníků.
Vedení:
Orgány družstva jsou členská schůze, představenstvo a kontrolní komise. Za družstvo může jednat člen představenstva, pokud stanovy nestanoví jinak.
Dělení zisku:
Zisk se člení podle výše vkladu, pokud stanovy nestanoví jinak.
Ručení:
Družstvo ručí za závazky celým svým majetkem, jednotliví členové neručí.